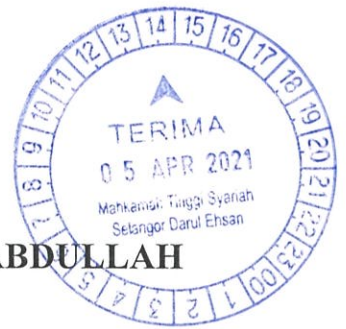




SIM HENG MENG @ KHAIRUL ADAM SIM BIN ABDULLAH

LWN

HARMAINI BINTI KHAIRUDDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 5 April 2021 bersamaan 22 Syaaban 1442H]

[Kes Permohonan No. : 10000-077-0120-2020]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Menyerahkan Rekod Rayuan – Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu : Puan Nurul Shakirah Binti Johari (Bahagian Undang-Undang Majlis Agama Islam Selangor)

Peguam Syarie Responden : Puan Ku Aminah Binti Tuan Ibrahim (Tetuan Ku Aminah & Associates) dan Puan Nur Hidayah Binti A Bakar (Tetuan Kamar Ainiah & Co.)

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa Bagi Menyerahkan Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-017-0119-2018. Rayuan tersebut adalah lanjutan daripada penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 5/9/2018 dalam kes Tuntutan Harta Sepencarian pihak-pihak (Kes Saman No.: 10300-017-0333-2016).

[2] Pihak Pemohon telah memfailkan permohonan ini melalui suatu Notis Permohonan bertarikh 16/11/2020 dengan anggapan Pemohon telah gagal berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa bagi menyerahkan Rekod Rayuan kepada Pihak Responden.

[3] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaiannya kepada Pihak Responden pada 3/2/2021 dan Afidavit Jawapan difailkan pada 18/2/2021. Melalui Afidavit Sokongannya, Pemohon menyatakan alasan permohonan ini dibuat disebabkan kegagalannya untuk menyerahkan Rekod Rayuan dalam masa yang ditetapkan akibat daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) oleh pihak kerajaan.

[4] Pada sidang rayuan bertarikh 5/4/2021, Pihak Pemohon telah memohon untuk menarik balik permohonan ini di hadapan Mahkamah. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

[5] Oleh kerana tiada sebarang bantahan daripada Pihak Responden terhadap permohonan penarikan balik kes permohonan ini, kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes tersebut oleh Pihak Pemohon.

KEPUTUSAN

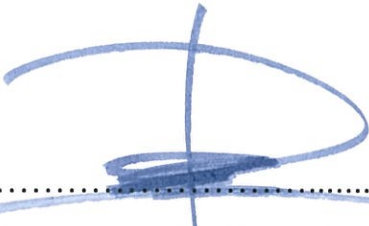
SETELAH Kami meneliti permohonan Pihak Pemohon dan hasrat penarikan balik kes oleh Pihak Pemohon, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN** -

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik **Kes Permohonan No.: 10000-077-0120-2020** berdasarkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Permohonan Pemohon adalah **DIBATALKAN**.
3. Kos prosiding kes ini adalah ditanggung oleh masing-masing.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
-
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor